

עין משפט
נר מצוה

צה:

השואל את הפרה

פרק שמיני

בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) ב"ק מה: ז: לעיל פ: זג. שפועת מט: ג) [לעיל ד: וס"ג], א) ז"ל ברייתות רש"ס, ד) גי' רש"א מדרשטין ברישא, ט) שורה כל"ל, ו) [דף לו, א] ו) נצי' מוס' ב"ק ז: ד"ה סגויהו ומוס' לעיל לו. ד"ה שוכר],



תורה אור השלם

- אם בקליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא כא בשכרו: שמות כב יד
- ובי' ישאל איש מעם רעהו ונשכר או מת בקליו אין עמו שלם ישלם: שמות כב יג



הגהות הב"ח

(א) גבי' וליתא בחדא פטור ובתיב כל"ל ומיתא והא מתקן: (ב) רש"י ד"ה כר' יאשיה ומפרש: (ג) תוב' ד"ה הא וכו' מופא אפי' ע"ב הא מרישא:

ו א מיי' פ"ב מה' שאלה ופקדון הלכה א סמג עשין זב טו"ע ח"מ ס' שמו סעי' א:
ז ב מיי' שס ופ"א מהל' שכירות הל' ג סמג שס טושי"ע ח"מ שס סעיף ב:



מוסף רש"י

שוכר כשומר שכר דמי. הואיל ולהנאחו הוא אכלו אע"פ שנותן שכר פעולתו שומר שכר הוא, דאי לא יתיב שכר הוי שואל וחייב בלונסיון, השתא דיהיב ליה אגרא לא הוי שואל והוי שומר שכר (רמיר' פ:). שוכר כשומר חנם דמי. דקא יתיב אגר מלכאכו ואינו נוטל שכר על שמירתו (שם). שוכר כיצד משלם. לשומר חנם ושומר שכר חייב, שוכר לא כתיב, ומאידן חייבו לענין גבייה אגריה, פטור או חייב (שם).

איבעית אימא בדמחליף רבה בר אבוח. מימא דאמאי דחק לאוקמי כר' יהודה דלית הלכתא כוותיה דקי"ל דשוכר כשומר שכר כדמשמע ברש המפקיד (לעיל דף לה.) ולקמן (דף לו.) גבי מרימר דלגר כודניתא לצי תחמי וזכמה דוכתי^ו: **הא** מדסיפא עץ גבה רישא במלאכה אחרת.

דאי במרפי ואזיל היינו ממש על גבה ומימא דמאי לריך לדקדק מכח סיפא בלא סיפא תיקשי ליה רישא דאי במרפי ואזיל היינו ע"ג ממש ומאי אפילו וכ"ת דמרישא גופא לא מצי למיפוך דאיכא למימר דהיא גופא אתא לאשמועינן דמרפי ואזיל הוי כע"ג אכל מסיפא פריך שפיר דאמאי נקט אפילו ע"ג אף על גב דלא מרפי ואזיל הא מרישא שמעינן לה דא"כ כי נמי תוקי רישא במללכה אחרת תיקשי אמאי איזנטריך ^א) סיפא אפילו הא מרישא שמעינן דמללכה אחרת הוא כע"ג וי"ל דאי רישא במללכה אחרת ניחא ליה דנקט כסיפא אפילו בעליה ע"ג לרבותא אע"ג דמרישא שמעינן כיון דע"ג הוי רחוק ממללכה אחרת אכל אי רישא בלאותה מללכה וכגון דמרפי ואזיל כיון דאשמעינן רישא דהיינו כע"ג תו לא הוה לריך למינקט כסיפא אפי' בעלים חורשים על גבה:
ממונא

במקום אחר ומתה פטור מאי לאו במללכה אחרת לא באותה מללכה אלא מאי מקום אחר דקא מרפי ואזיל קמה והא מדסיפא על גבה הוי רישא במללכה אחרת דקתני סיפא שאלה ואח"כ שאל בעליה שכרה ואח"כ שכר בעליה עמה אע"פ שהבעלים חורשין ע"ג ומתה חייב אמרי רישא וסיפא באותה מללכה ורישא רבותא קמ"ל וסיפא רבותא קמ"ל רישא רבותא קמ"ל דאע"ג דלאו על גבה אלא באותה מללכה כיון דהוו בעלים בשעת שאילה פטור וסיפא רבותא קמ"ל דאע"ג דעל גבה כיון דלא היו בעלים בשעת שאילה חייב האי מאי אי אמרת בשלמא רישא במללכה אחרת וסיפא באותה מללכה היינו רבותא אלא אי אמרת רישא וסיפא באותה מללכה מאי רבותא אידי ואידי באותה מללכה הוי ועוד תניא ממשמע שנאמר ואם בעליו עמו לא ישלם איני יודע שאם בעליו אין עמו שלם ישלם אלא מה ת"ל^ב בעליו אין עמו לומר לך יהיה עמו בשעת שאילה אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילה ותניא אידך ממשמע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם איני יודע שאם בעליו עמו לא ישלם אלא מה ת"ל אם בעליו עמו לומר לך כיון שיצאה מרשות משאיל שעה אחת בבעלים ומתה פטור תיובתא דרב המנונא תיובתא אביי סבר לה כ'ר' יאשיה ומתריך לקראי כ'ר' יאשיה רבא סבר לה כ'ר' יונתן ומתריך לקראי כ'ר' יונתן אביי סבר לה כ'ר' יאשיה ומתריך לקראי כ'ר' יאשיה בעליו אין עמו שלם טעמא דליתיה בתרוייהו הא איתיה בחדא וליתיה בחדא פטור ^ה) והא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם טעמא דאיתיה בתרוייהו הא אי איתיה בחדא וליתיה בחדא מחייב לומר לך היה עמו בשעת שאילה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילה

דבשעת שאילה בעינן ובשעת שצורה ומתה לא בעינן: אציי סבר לה כ'ר' יאשיה. דלומר בעינן חלוק ואע"ג דלא כתיב יחדו כמאן דכתיב דמי ולא משמע ליה לפרושי אחד אחד בפני עצמו ככל מקום שהזכיר ב' דברים ופסק עלייהו דין או איסור: **מסרן לקראי**. דלעיל: **כרבי יאשיה**. ^ו) דמפרש דבשעת שאילה בעינן בשעת שצורה ומתה לא בעינן: **ורבא מסרן** להו **בסר דעסיא דרבי יונאן**. דמשמע נמי אחד אחד לעצמו ומייהו אפ"ה מצינו למילף שפיר דחדא מינייהו הוא דבעינן: **דסניא וסניא** אידך לא גרסינן דבכל חדא מתניתא דלעיל שייכי תרוייהו קראי ^ז) דברשא אלא ה"ג ומסרן לה לקראי **כרבי יאשיה** בעליו אין **עמו טעמא דליסיה** **בפרוייהו** הא **איסיה** **בחדא וליסיה** **בחדא פטור וכסיב** **אם** **בעליו עמו לא ישלם טעמא דליסיה** **בפרוייהו** וכו'. וה"פ טעמא דליסא בתרוייהו שלא היה עמו לא בשעת שאילה ולא בשעת שצורה ומתה דע"כ לר' יאשיה אתרוייהו קאי דרישא דקרא איירי בשאלה ושצורה ומתה ועלה קאי ובעליו אין עמו ולר' יאשיה ה"ק בעליו אין עמו לא בזו ולא בזו כי היכי דמשמע ליה אשר יקלל את אצוי ואמנו עד שיקלל שניהם ה"נ משמע ליה בעליו אין עמו דהאי אין אתרוייהו קאי אינו בזו ואינו בזו הוא שלם ישלם הא ישנו בחדא מהן לא ישלם: והא **כסיב אם בעליו עמו**. דמשמע נמי אתרוייהו ישנו בזו וישנו בזו הוא דלא משלם הא איתיה בחדא מינייהו משלם הא כיצד ע"כ יש בהן אחת שפוטרתו ויש בהן אחת שאינו פוטרתו ומאי היא שאלה פוטרתו ^ח) שכירות אינה פוטרתו. ולקמן^ט פריך איפוך אגא:

דכתיבא בהדיא קתני דאתיא מדרשא לא קתני ת"ש שאלה ושאל בעליה עמה שכרה ושכר בעליה עמה שאלה ושכר בעליה עמה שכרה ושאל בעליה עמה אף על פי שהבעלים עושין מלאכה במקום אחר ומתה פטור סברוה הא מני ר' יהודה היא דאמר שוכר כשומר שכר דמי והא האי תנא קתני מילתא דאתיא מדרשא ואילו שומר חנם לא קתני הא מני ר"מ היא דאמר שוכר כשומר חנם דמי ותנא שומר חנם והוא הדין לשומר שכר איבעית אימא בדמחליף רבה בר אבוח ותני ^ה) שוכר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר שכר ר' יהודה אומר כשומר חנם אמר רב המנונא לעולם הוא חייב עד שתהא פרה וחורש בה חמור ומחמר אחריה ועד שיהו בעלים משעת שאילה עד שעת שבורה ומתה אלמא קסבר בעליו עמו אכולה מילתא משמע מתיב רבא שאלה ושאל בעליה עמה שכרה ושכר בעליה עמה שכרה ושאל בעליה עמה שאלה ושכר בעליה עמה אע"פ שהבעלים עושין מלאכה

במקום אחר ומתה פטור מאי לאו במללכה אחרת לא באותה מללכה אלא מאי מקום אחר דקא מרפי ואזיל קמה והא מדסיפא על גבה הוי רישא במללכה אחרת דקתני סיפא שאלה ואח"כ שאל בעליה שכרה ואח"כ שכר בעליה עמה אע"פ שהבעלים חורשין ע"ג ומתה חייב אמרי רישא וסיפא באותה מללכה ורישא רבותא קמ"ל וסיפא רבותא קמ"ל רישא רבותא קמ"ל דאע"ג דלאו על גבה אלא באותה מללכה כיון דהוו בעלים בשעת שאילה פטור וסיפא רבותא קמ"ל דאע"ג דעל גבה כיון דלא היו בעלים בשעת שאילה חייב האי מאי אי אמרת בשלמא רישא במללכה אחרת וסיפא באותה מללכה היינו רבותא אלא אי אמרת רישא וסיפא באותה מללכה מאי רבותא אידי ואידי באותה מללכה הוי ועוד תניא ממשמע שנאמר ואם בעליו עמו לא ישלם איני יודע שאם בעליו אין עמו שלם ישלם אלא מה ת"ל^ב בעליו אין עמו לומר לך יהיה עמו בשעת שאילה אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילה ותניא אידך ממשמע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם איני יודע שאם בעליו עמו לא ישלם אלא מה ת"ל אם בעליו עמו לומר לך כיון שיצאה מרשות משאיל שעה אחת בבעלים ומתה פטור תיובתא דרב המנונא תיובתא אביי סבר לה כ'ר' יאשיה ולקראי כ'ר' יאשיה רבא סבר לה כ'ר' יונתן ומתריך לקראי כ'ר' יונתן אביי סבר לה כ'ר' יאשיה ומתריך לקראי כ'ר' יאשיה בעליו אין עמו שלם טעמא דליתיה בתרוייהו הא איתיה בחדא וליתיה בחדא פטור ^ה) והא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם טעמא דאיתיה בתרוייהו הא אי איתיה בחדא וליתיה בחדא מחייב לומר לך היה עמו בשעת שאילה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילה

דבשעת שאילה בעינן ובשעת שצורה ומתה לא בעינן: אציי סבר לה כ'ר' יאשיה. דלומר בעינן חלוק ואע"ג דלא כתיב יחדו כמאן דכתיב דמי ולא משמע ליה לפרושי אחד אחד בפני עצמו ככל מקום שהזכיר ב' דברים ופסק עלייהו דין או איסור: **מסרן לקראי**. דלעיל: **כרבי יאשיה**. ^ו) דמפרש דבשעת שאילה בעינן בשעת שצורה ומתה לא בעינן: **ורבא מסרן** להו **בסר דעסיא דרבי יונאן**. דמשמע נמי אחד אחד לעצמו ומייהו אפ"ה מצינו למילף שפיר דחדא מינייהו הוא דבעינן: **דסניא וסניא** אידך לא גרסינן דבכל חדא מתניתא דלעיל שייכי תרוייהו קראי ^ז) דברשא אלא ה"ג ומסרן לה לקראי **כרבי יאשיה** בעליו אין **עמו טעמא דליסיה** **בפרוייהו** הא **איסיה** **בחדא וליסיה** **בחדא פטור וכסיב** **אם** **בעליו עמו לא ישלם טעמא דליסיה** **בפרוייהו** וכו'. וה"פ טעמא דליסא בתרוייהו שלא היה עמו לא בשעת שאילה ולא בשעת שצורה ומתה דע"כ לר' יאשיה אתרוייהו קאי דרישא דקרא איירי בשאלה ושצורה ומתה ועלה קאי ובעליו אין עמו ולר' יאשיה ה"ק בעליו אין עמו לא בזו ולא בזו כי היכי דמשמע ליה אשר יקלל את אצוי ואמנו עד שיקלל שניהם ה"נ משמע ליה בעליו אין עמו דהאי אין אתרוייהו קאי אינו בזו ואינו בזו הוא שלם ישלם הא ישנו בחדא מהן לא ישלם: והא **כסיב אם בעליו עמו**. דמשמע נמי אתרוייהו ישנו בזו וישנו בזו הוא דלא משלם הא איתיה בחדא מינייהו משלם הא כיצד ע"כ יש בהן אחת שפוטרתו ויש בהן אחת שאינו פוטרתו ומאי היא שאלה פוטרתו ^ח) שכירות אינה פוטרתו. ולקמן^ט פריך איפוך אגא:

רבא

דכסיבא כהדיא. שואל דכתיב ציה פטור צבעלים כהדיא: **קתני**. מתנימתן צבעלים פטור: **נדאסיא מדרשא**. שאר שומרים דלית בהו פטור מדרשא לא קתני: הכא צברייתא גרסינן **שכרה ושכר בעליה עמה: במקום אחר**. שלא במקום הפרה וצלבד שתהא מללכתו של שואל או של שוכר: **כש"ש דמי**.

ותנא שוכר צבעלים פטור וה"ה לשומר שכר אכל שומר חנם לא קתני: ותנא **שומר חנם**. שאף על פי שאין חייבו אלא פשיעה פטור צבעלים: **והוא הדין לשומר שכר**. צין בפשיעה וצין בשאר חיובים: **איבעית אימא**. אי ניחא לך לאוקמא סתם צרייתא כר' יהודה טפי מר' מאיר אוקמא אשומר חנם וכר' יהודה כמו דמחליף רבה בר אבוח: **לעולם הוא חייב**. ואפי' בעליו עמו: **עד שיפא כהמה ובעלים במללכה אחס**. כגון אס פרה היא יהא הצעל חורש כפרתו לזורך שואל בשדהו או אס חמור הוא יהא בעליו מחמר אחריו: **דקמרפי ליה ואזיל קמה**. חופר והולך בקרקע לפניו במרא תמיד לרפותה שהיא קשה: **והא מדסיפא על גבה**. ממש דתנא לה משום רבותא לאשמועינן דלפי הכי חייב: **רישא**. מקום אחר נמי דנקט לה משום רבותא ואפ"ה פטור במללכה אחרת: **שאלה ואח"כ שאל בעליה**. הואיל ולא הוי בשעת שאלה אע"פ שהיה בשעת שצורה ומתה אפ"ה חייב דבעינן בעלים נשאלים בשעת שאלה דבהמה כדילף לה לקמיה: **באוסה מללכה**. וכדאמר רישא דקאזיל ומרפי קמה וסיפא שמנהיגה במלמד הבקר דהוה ממש על גבה: **אידי ואידי באוסה מללכה**. ממש הוא מה לי מרפי קמה ומה לי מנהיגה: **ועוד סניא**. תיובתא לרב המנונא כסיפא דמילתא דלמר בעינן שיהא עמו משעת שאילה עד שעת שצורה: **לומר לך היה עמו וכו'**. והכי אשמועינן קרא בעליו אין עמו בשעת שאילה אף על פי שהיה עמו בשעת שצורה חייב. ולקמן מתריך מהיכא משמע ליה הכי: **סניא** **אידיך**. היא היא אלא מר דריש כהאי משמעותא ומר דריש כהאי משמעותא ולא גבי הדדי תניא: **סיוצבא דרב המנונא**. בתרוייהו מילתיה במאי דלמר אותה מללכה בעינן אותביני' מבצרייתא קמיימתא דקתני אע"פ שהצעלים עושין במקום אחר. ובמאי דלמר עד שתהא עמו בשעת שצורה הויא תיובתא מהך צרייתא^א: **אציי סבר לה וכו'**. השתא מהדר לפרושי מהיכא ילפי הני תנאי